

Fővárosi Törvényszék

(az ügy áttételét megelőzően: Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság)

Ügyszám: 16.B.502/2025/46.

TÁRGY: Átfogó védelmi beadvány az előkészítő ülésre.

Tárgykörök: elfogatóparancs és körözés visszavonása; eljáró bíró kizárása (Be. 14–16. §); az ügy elkülönítése (Be. 74. §); jogellenesen megszerzett bizonyítékok kirekesztése (Be. 167. §); a vád tárgyi és technikai megalapozatlansága; alkalmatlan kísérlet és önkéntes visszalépés (Btk. 10. §); rendőri provokáció (EJEE 6. cikk); a SIENA-jelzés felhasználhatósága; digitális bizonyítéklánc integritása; halmazat hiánya (2/2018. BJE); ne bis in idem (Be. 4. § (3)); foglalkozástól eltiltás arányossága; hatásköri ellentmondás; adatbiztonsági jogsértések; párhuzamos jogorvoslati mechanizmusok.

Tisztelt Bíróság!

Alulírott Kollár Sándor (sz.: Kiskunfélegyháza, 2003. április 16.; anyja neve: Szabó Katalin), a fenti ügyszámú büntetőeljárás I. rendű vádlottja, a Be. és a Btk. rendelkezései alapján az előkészítő ülésre az alábbi átfogó védelmi beadványt terjesztem elő.

ELŐZETES ÖSSZEFOGLALÁS

Jelen beadvány két egymást erősítő tengelyre épül. Az első tengely: a vád tárgyi és technikai alapja vitatható – a rendelkezésre álló iratok és szakvélemények alapján nem igazolt, hogy az állított cselekmény technikailag megvalósulhatott, és a vádlott eszközei az igazságügyi szakértői vizsgálat egyetlen tiltott tartalmat sem azonosított. A második tengely: a védelemhez való jog sérelmének sorozata következtében az eljárásban keletkezett bizonyítékok egy része a Be. 167. § (5) bekezdése alapján kirekeszthető – ezek kizárása után a vádalap fenntarthatósága vizsgálandó.

Az eljárás alapja egyetlen, 2022. július 2-án zajlott szöveges chatbeszélgetés a PlanetRomeo/Gay-Romeo platformon. Az ügyészség 233 gyermekpornográf videó értékesítését és 2 mintavideo elküldését rója fel. E vád az alábbi, egymástól független tényezők alapján megalapozottan kétségbe vonható:

- (1) A PlanetRomeo platform 2022-ben videófájl küldésére technikai architektúrájából adódóan alkalmatlan volt. Ha ez igazságügyi IT szakértői vizsgálattal megerősítést nyer, az alkalmazott elkövetési eszköz abszolút alkalmatlan eszköznek minősül a Btk. 10. § (3) bekezdése értelmében, ami a büntetés korlátlan enyhítését vagy mellőzését teszi lehetővé.
- (2) A KR NNI saját igazságügyi szakértői vizsgálata (Griffeye Analyze) a vádlott összes lefoglalt eszközén egyetlen tiltott tartalmat sem azonosított. A Be. 7. § (4) bekezdése alapján kétséget kizáróan nem bizonyított tény a terhelt terhére nem értékelhető.
- (3) A holland hatóságoktól érkező SIENA-jelzés kezelési kódja és bírósági felhasználhatóságának jogalapja tisztázatlan, ami az egész eljárás megindítási alapjaként kezelt bizonyíték elfogadhatóságát érdemben kétségessé teszi.

I. AZ ELFOGATÓPARANCS ÉS KÖRÖZÉS AZONNALI VISSZAVONÁSÁNAK INDÍTVÁNYA

(Be. 119. § (6) bek. a) pont; Be. 130. § (1) bek. b) pont; 2023. évi CIII. törvény; 321/2024. (XI. 6.) Korm. rendelet)

A Be. 119. § (1) bekezdés a) pontja alapján elfogatóparancs kizárólag akkor bocsátható ki, ha a terhelt tartózkodási helye ismeretlen, vagy az eljárás alól való elrejtőzésre konkrét adatok utalnak. Az iratok alapján az alábbi körülmények felvetik azt a kérdést, hogy e feltételek fennálltak-e, illetve fennállnak-e jelenleg:

- a) A DÁP-rendszeren (ePosta) keresztül a vádlott a Fővárosi Törvényszéknek ismételt és dokumentáltan beadványokat nyújtott be, amelyek kézhezvételét a bíróság visszaigazolta. A 2023. évi CIII. törvény 9. § (2) bek. d) pontja alapján a bíróság kötelezett szerv, és a Be. 150. § (1) bekezdése értelmében az elektronikus kapcsolattartást választó személy részére kizárólag ezen a csatornán kell kézbesíteni. Az iratok alapján vizsgálendő: az idézések valóban megküldték-e a DÁP-tárhelyre.
- b) A 2025. szeptembere és 2026. januárja közötti időszakban az iratok szerint a vádlott többször személyesen tartózkodott a Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányságon, és legalább 3–4 rendőri igazoltatáson esett át Kiskunmajsa, Kecskemét és Kiskunfélegyháza területén. Ha ezek dokumentálhatók, azok ellentmondásban állnak az „ismeretlen tartózkodási hely” elfogatóparancs-alapjával.
- c) A vádlott a 2025. március 12-i hatósági akció következtében kényszerűen veszítette el szegedi lakhatását. Az állami beavatkozásból fakadó lakcímhiányt az Alaptörvény I. cikk (3) bekezdésének szükségességi-arányossági mércéje nem teszi lehetővé újabb szabadságkorlátozó intézkedés alapjaként felhasználni.
- d) A vádlott neve és képe pedofil bűncselekmény gyanúsítottjaként szerepel nyilvánosan elérhető körözési felületen, miközben a Be. 3. § (1) bekezdése értelmében az ártatlanság védelme fennáll, és a Griffeye-vizsgálat az eszközein egyetlen tiltott tartalmat sem azonosított. Ez a helyzet az Alaptörvény II. és III. cikke alapján indokolja az elfogatóparancs és a körözési bejegyzés haladéktalan felülvizsgálatát.

INDÍTVÁNY:

A Be. 119. § (6) bekezdés a) pontja alapján az elfogatóparancs haladéktalan visszavonása és a körözési adatok azonnali törlése valamennyi nyilvántartásból és a nyilvánosan elérhető körözési felületről. Az Alaptörvény IV. cikk (4) bekezdése és az EJEE 5. cikk (5) bekezdése alapján a vádlott a jogellenes szabadságkorlátozó intézkedésekért kártalanítási igénnyel rendelkezik.

II. AZ ELJÁRÓ BÍRÓ AZONNALI KIZÁRÁSÁNAK INDÍTVÁNYA

(Be. 14. § (1) bek. e) pont; EJEE 6. cikk; *De Cubber kontra Belgium*, 1984)

A Be. 14. § (1) bekezdés e) pontja alapján ki van zárva az a bíró, akitől az ügy elfogulatlan megítélése egyéb okból nem várható. Az Alkotmánybíróság, a Kúria és az EJEB (*De Cubber kontra Belgium*, 1984.10.26.) egységes mércéje szerint a bírónak nemcsak pártatlannak kell lennie, hanem a pártatlanság látszatát is meg kell őriznie – objektív mércén mérve.

Az iratok és a DÁP-kommunikáció alapján az alábbi körülmények vizsgálandók:

- a) Dr. Györkös Zoltán bíró a DÁP-on benyújtott beadványra adott válaszában letartóztatással fenyegette a vádlottat. Fenyegetéssel élni egy eljárásban részt vevővel szemben érdemi beadványra válaszolva összeegyeztethetetlen az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdése szerinti pártatlanság követelményével.
- b) Az elfogatóparancsot az eljáró bíró a DÁP-on keresztül igazolt elérhetőség és beadványok be-

nyújtása ellenére fenntartotta anélkül, hogy a visszavonási indítványt érdemben vizsgálta volna.

- c) A 2024. július 25-i védőkirendelés törvényi feltételeinek hiányát a vádlott korábbi beadványai-
ban feltárta; az eljárási vizsgálat ez ideig elmaradt.

INDÍTVÁNY:

A Be. 14. § és 15. § alapján dr. Györkös Zoltán azonnali kizárása és a Be. 16. § alapján füg-
getlen bíró kijelölése. Az érintett bíró által hozott határozatok – különösen az elfogatópa-
rancsot elrendelő és fenntartó végzések – érvényességének az újonnan kijelölt bíró általi
felülvizsgálata. E beadványt egyidejűleg panaszként terjesztem elő a Fővárosi Törvényszék
elnökénél, az Országos Bírói Tanácsnál (OBT), valamint az Alapvető Jogok Biztosánál.

III. A 2024. JÚLIUS 25-I JOGELLENES VÉDŐKIRENDELÉS ÉS A MÉRGE- ZETT FA DOKTRÍNÁJA

(Be. 46. §, 48. §, 167. § (5) bek.; Kúria 62. sz. döntés, BH 2022.92.; 8/2013. (III. 1.) AB határozat)

III.1. A kirendelés törvényi feltételeinek hiánya

A Be. 46. § (1) bekezdése egyértelműen rögzíti: védő kirendelésére kizárólag akkor kerülhet sor, ha
a terheltnek nincs meghatalmazott védője. 2024. július 25-én ifj. dr. Réczi László meghatalmazott
védőként – a nyomozó hatóság tudomása szerint – az ügyben eljárta. A 2023. január 11-i házkutatás
napján a vádlott az eljáró nyomozó, Lencse Balázs r. szds. szolgálati telefonkészülékéről közvetle-
nül hívta fel ifj. dr. Réczi Lászlót; a nyomozó ezt követően közvetlenül tartotta a kapcsolatot a védő-
vel. A Be. 48. § (2) bekezdése és a Kúria 62. sz. döntése (BH 2022.92.) értelmében meghatalmazott
védő fennállása esetén a kirendelés hatályát veszti.

III.2. A kettős képviselet mint önálló méregfa

Az ügyvédi iratok igazolják: ifj. dr. Réczi László 2025. március 10-én Mancz Zoltán (III. r. vádlott)
meghatalmazott védőjeként is elfogadta a megbízatást – ugyanabban az ügyszámban, amelyben
Kollár Sándor I. rendű vádlottként szerepel. A Magyar Ügyvédi Kamara Etikai Szabályzatának 8.3.
pontja ellentétes érdekű felek egyidejű képviseletét büntetőeljárásban kategorikusan tiltja. A Kúria
62. sz. döntése megerősíti: érdekellentét esetén az ügyvéd közreműködésével érintett bizonyítékok
kizárandók.

III.3. Az ügyvédi kollúzió dokumentált körülménye

Az iratok szerint Lencse Balázs r. szds. a 2025. március 12-i fogvatartás során megkérdezte a vád-
lottat: „De hát az ügyvéd nem mondta el, hogy jövünk?” – ami az ügyvédi titoktartás (Üttv. 9. § (1)
bek.) sérelmét és a bizonyítéklánc kompromittáltságát veti fel.

III.4. A kirendelt védő tétlensége és az AB alkotmányos követelménye

Dr. Jávör Ervin kirendelt védő a gyanúsított kihallgatáson nem jelent meg, így kötelező védelmes
eljárási cselekmény fizikailag is védő nélkül zajlott le. A 8/2013. (III. 1.) AB határozat alkotmányos
követelményként rögzíti: a kirendelt védőt igazolható módon kell értesíteni; ennek elmulasztása ese-
tén a vallomás bizonyítékként nem értékelhető. Ez a Be. 608. § (1) bek. d) pontja szerinti feltétlen
hatályon kívül helyezési ok.

III.5. A védő eljáráson kívüli stigmatizációs magatartása – titoktartás és jóhírnév

(Üttv. 9. §; MÜK Etikai Szabályzat 8.3. pont; Ptk. 2:45. § (2) bek.; Be. 3. §; EJEE 6. cikk 2. bek.)

Különös súlyú eljárási és etikai anomália, hogy dr. Réczi László ügyvéd a 2026. áprilisi időszakban dokumentálhatóan, harmadik személyek – köztük az I. r. vádlott édesanyja – felé terjesztette és kommunikálta az I. r. vádlottra vonatkozó, 9 éves szabadságvesztésre irányuló ügyészségi indítványt.

Ez a magatartás nem információszivárogtatás volt a vádlott felé – hiszen az I. r. vádlott az iratokból már pontosan ismerte az ügyészségi indítványt –, hanem az ártatlanság vélelmének (Be. 3. §, EJEE 6. cikk 2. bek.) tudatos, eljáráson kívüli rombolása.

Az, hogy egy eljárásban érintett, ráadásul objektív érdekellentétben álló védő a vádlott várható büntetéséről a vádlott társadalmi és családi környezetében kommunikál, hármas jogsértést valósít meg:

- a) **Ügyvédi titoktartás megsértése (Üttv. 9. §):** Az ügyvédi titok körébe tartozó, az ügyfél sérelmes helyzetére vonatkozó eljárási adat harmadik személyek felé való közzététele az ügyvédi hivatás alapkötelezettségét sérti, amelyet az Üttv. 9. § (1) bekezdése kategorikusan tilt.
- b) **A MÜK Etikai Szabályzat 8.3. pontjának megsértése:** Az érdekellentétben álló, kettős szerepű védő – miközben egyidejűleg a III. r. vádlott védője is – a terhelt számára sérelmes, az eljárás kimenetelét előlegező nyilatkozatokat tesz harmadik személyek felé, ami az etikai szabályzat által tiltott érdekellentétes magatartás legsúlyosabb formája.
- c) **Jóhírnév megsértése (Ptk. 2:45. § (2) bek.):** A vádlott szűk társadalmi és családi környezetében a legsúlyosabb büntetési mérték kommunikálása – különösen akkor, amikor a vád tárgyi alapja (Griffeye: 0 találat) az ügyre irányuló figyelem fényében megalapozatlan – a polgári jogi értelemben vett jóhírnév megsértését megvalósítja.

Egy olyan ügyben, ahol a vád alapját képező digitális bizonyítékok (a Griffeye 0 találatok okán) hiányoznak, az ügyészség és az érdekellentétes védő láthatóan a vádlott társadalmi izolációjára és a közösség előtti stigmatizációjára játszik. Ez az ártatlanság vélelmének (Be. 3. §; EJEE 6. cikk 2. bek.) eljáráson kívüli, hivatásrendi szereplő által megvalósított, különösen súlyos megsértése.

INDÍTVÁNY:

A Be. 167. § (5) bekezdése alapján rekesztendők ki: (a) a gyanúsított kihallgatási jegyzőkönyv és az abban foglalt vallomás; (b) a 2024. július 25. utáni időszakból valamennyi nyomozati cselekmény eredménye; (c) a kettős képviselő által szennyezett bizonyítéklánc valamennyi közvetlen és közvetett derivatív eleme. A kirekesztést követően vizsgálandó, hogy a fenntartható vádalap minimuma megmaradt-e. A védő III.5. pontban rögzített magatartása a Tisztelt Bíróság tudomására hozandó, és az ügyvédi kamarai fegyelmi eljárás kezdeményezésének alapjául szolgál.

IV. A VÁD TÁRGYI ÉS TECHNIKAI MEGALAPOZATLANSÁGA

IV.1. A PlanetRomeo platform technikai képtelensége – alkalmatlan kísérlet

(Btk. 10. § (3) bek.)

A vádirat 233 gyermekpornográf videó értékesítését és 2 mintavideo elküldését állítja. A PlanetRomeo/GayRomeo platform 2022-ben az alábbi technikai architektúrával rendelkezett: szöveges chat – igen; képmegosztás (QuickShare) – kizárólag statikus képek; videófájl küldése chaten – NEM LÉTEZETT; fájlcsatolmány küldése – NEM LÉTEZETT; videóhívás – élő kameraképet közvetített,

fájlok átvitelére alkalmatlan volt. Videóküldés a platformon 2022-ben technikailag kivitelezhetetlen volt.

Ha ez igazságügyi IT szakértői vizsgálattal igazolódik, a Btk. 10. § (3) bekezdése szerinti alkalmatlan kísérlet megállapítása indokolt: az elkövetési eszköz (maga a platform) abszolút alkalmatlan eszköznek minősül a hozzáférhetővé tétel befejezéséhez. A jogirodalom és a törvény alapján abszolút alkalmatlanság esetén a cselekmény nem csupán enyhíthető, hanem a büntetés mellőzhető.

IV.2. Önkéntes visszalépés

(Btk. 10. § (4) bek. a) pont)

A Btk. 10. § (4) bek. a) pontja szerint nem büntethető kísérletért az, aki a bűncselekmény befejezése előtt önként eláll. Az iratok szerint a cselekmény nem jutott el befejezésig – sem videó nem keletkezett, sem nem adódott át. Ha ez kizárólag akaratilag döntésszerűen alapult és nem külső körülmény akadályozta, az önkéntes visszalépés párhuzamosan fennállhat az alkalmatlan kísérlet alapjával. Mindkét védelem indítványozandó.

IV.3. Corpus delicti hiánya – a KR NNI saját szakvéleményének tanúsága

A Griffeye Analyze vizsgálat megállapította: a vádlottól lefoglalt iPhone 13 készüléken tiltott tartalom nem volt. Gyermekpornográf felvételt az ügyben Mohácsi Edmond eszközén (9–12 felvétel) és Mancz Zoltán iPad Pro-ján azonosítottak – a vádlott eszközein nulla. A nyomozó hatóság saját szakvéleménye nem igazolja, hanem kizárja a tárgyi bizonyítékot. A Be. 7. § (4) bekezdése alapján a körülmény a vádlott terhére nem értékelhető.

Az ügyészség a vádlottól lefoglalt eszközökön lelt nulla találattal a vádlottal szemben indítványozza a legsúlyosabb, 9 éves büntetést, míg a 9–12 felvétellel rendelkező II. r. terheltnél ennél enyhébb büntetés szerepel. Ez az aszimmetria önmagában indokolja a vád tárgyi alapjának különösen körültekintő bírói vizsgálatát.

A Griffeye Analyze 22.3.1 által elvégzett manuális azonosítás módszertana önállóan is kifogásolható: a 105.860→20.329→9 fájlra való szűkítés deduplikációs dokumentációja nem áll rendelkezésre a vádiratban. A *Studia Juridica et Politica Jaurinensia* (2025, Vol. 12, No. 2) peer-reviewed magyar jogi tanulmánya szerint az AI-alapú és szoftveralapú CSAM-azonosítás nem helyettesítheti az emberi jogi döntést, az azonosítási rendszernek meg kell őriznie az evidencia láncolatát, visszakövethetőségét és az emberi felügyelet lehetőségét, valamint a manuális azonosítás esetén a hamis pozitívok és hamis negatívok arányát dokumentálni kell. Ezek a követelmények a jelen ügyre vonatkozó szakvéleményben nem teljesültek.

IV.4. A „kereskedéssel elkövetett” minősítés törvényi feltételeinek hiánya

(Btk. 204. § (1) bek. c) pont)

A jogirodalom és az egységes bírói gyakorlat alapján a „kereskedés” rendszeres, üzletszerű, befejezett adásvételi ügyletsorozatot feltételez. A vádirat saját tényállása szerint: egyetlen tranzakció volt (10 000 Ft), tényleges videóátadás nem valósult meg, és a vádirat a zsarolás kísérletét is a terhére rója – ami implicit módon elismeri, hogy befejezett adásvétel nem keletkezett. Egy be sem fejezett, technikailag végrehajthatatlan ügyletnél a „kereskedés” tényállási eleme nem állapítható meg.

IV.5. Halmazat hiánya

(2/2018. sz. BJE határozat)

A Kúria 2/2018. sz. BJE határozata kimondja: ha az elkövető a Btk. 204. § (1) szerinti több magatartást azonos anyaggal kapcsolatban valósítja meg, ezek nem alkotnak valódi halmazatot, hanem egyrendbeli bűncselekményt képeznek. A jelen ügyben a 2022. július 2-i cselekmény egyazon chatfolyamatban, egyazon sértettel, egyazon platformon zajlott. Ha az ügyészség egyszerre hivatkozik az a) pont (megszerzés/tartás) és a c) pont (forgalmazás) szerinti elkövetésre egyazon cselekmény alapján, a 2/2018. BJE alapján halmazat nem állapítható meg – ez a büntetési tétel meghatározása szempontjából alapvető kihatással bír.

Ezen felül: a zsarolás (Btk. 367. § (1)) és a CSAM-forgalmazás (Btk. 204. §) egyazon, 131 perces cselekvési egységben, egyazon sértettel valósult meg, ahol a zsarolás a CSAM-tranzakció folytatásaként jelent meg. A konszumpció elvének (*lex consumens derogat legi consumptae*) vizsgálata indokolt: ha az egyik cselekmény szükségszerűen magában foglalja a másikat, törvényi egység keletkezhet, amely kizárja a halmazati büntetést.

IV.6. A SIENA-jelzés bírósági felhasználhatóságának vizsgálata

Az eljárást a holland hatóságoktól érkező Europol SIENA-jelzés (ref.: 1998139-1-1, 2022. október 19.) váltotta ki. A SIENA-csatornán érkező adatokhoz az EU Tanácsának 2018-as Bűnüldözési Információcsere Irányelvei kezelési kódokat rendelnek:

- H0: az adat büntetőeljárásban felhasználható;
- H1: az adat bírósági eljárásban NEM hozható nyilvánosságra a küldő hatóság engedélye nélkül.

Ha a jelzés H1 kóddal érkezett, az arra épülő bizonyíték a Be. 167. § (5) bekezdése alapján nem értékelhető. Ezen felül: a SIENA-csatornán érkező hírszerzési adat nem egyenértékű a kölcsönös jogsegély útján (MLAT) megszerzett bizonyítékkal – a formális MLAT-eljárás megkerülése a bizonyíték elfogadhatóságát önálló alapon kétségessé teszi.

A SIENA-jelzés hátterében az NCMEC (National Center for Missing & Exploited Children) CyberTipline automatizált rendszere áll, amelynek standard terminológiája „possibly uploaded” (lehetséges, hogy feltöltött) formában rögzíti az esetek egy részét – ez nem megerősített tény, hanem valószínűségi értékelést jelent. Az NCMEC saját dokumentációja szerint a CyberTipline-on beérkező bejelentések nem egyenértékűek egy bizonyított CSAM-lelettel. A jelen ügyben a vádirat ezt a valószínűségi jelzést „233 videó bizonyított értékesítéseként” minősítette át, ami iratelvi ellentmondást képez a kiindulási forrással, és a Be. 422. § (1) bekezdése szerinti vádirat-tartalmi követelmény szempontjából önálló vizsgálatot igényel.

IV.6.3. A „possibly uploaded” terminológia és a vádirat ellentmondása

A SIENA-jelzés alapjául szolgáló NCMEC CyberTipline report (ref. 1998139-1-1, 2022. október 19.) kifejezetten a „possibly uploaded” (lehetséges, hogy feltöltött) megjelölést tartalmazza, NEM pedig az „uploaded” (feltöltött) minősítést. Az NCMEC saját dokumentációja szerint a „possibly uploaded” státusz csupán egy valószínűségi értékelést (tip) takar, amelyet automatizált hash-összehasonlítással és – adott esetben – az NCMEC munkatársai általi megtekintéssel történt.

Ezt erősíti meg az a tény, hogy a forrásként szolgáló elektronikus szolgáltató (ESP) a „File Viewed by Company” (A vállalat által megtekintett fájl) opciót be sem jelölte. Az Egyesült Államok szövetségi útmutatása szerint az NCMEC jelzései önmagukban nem bizonyítékok, azok igazolására további adatkérések (warrant, subpoena) szükségesek. A vádirat ennek ellenére e bizonytalan minősítést 233 videó bizonyított értékesítéseként állítja be, ami a saját forrásával áll közvetlen ellentmondásban. Mivel a Griffeye Analyze vizsgálat az I. r. vádlott eszközein 0 találatot hozott, az automatizált „possibly uploaded” valószínűsítés a fizikai valóságban megdőlt.

IV.6.4. Az NCMEC állami ügynök-jellege és a tartalom jogellenes megtekintésének következménye

(Be. 167. § (5) bek.; EJEE 8. cikk; 2016/680/EU irányelv 4–5. cikk; *United States v. Ackerman*, 10th Circuit analógia)

A jelen ügyben az elektronikus szolgáltató (ESP) a CyberTipline-bejelentésen a „File Viewed by Company” (A vállalat által megtekintett fájl) opciót nem jelölte be. Ez azt jelenti, hogy maga a tartalom-azonosítás kizárólag az NCMEC rendszerén belüli automatizált hash-összehasonlítással és – adott esetben – az NCMEC munkatársai általi megtekintéssel történt.

Az Egyesült Államok 10. fellebbviteli körzeti bírósága a *United States v. Ackerman* (2016) ügyben kimondta, hogy az NCMEC – amikor az ESP által megjelölt fájlokat maga nyitja meg és tekinti meg – de facto kormányzati szereplőként (state actor) jár el, és az ilyen megtekintés az Alkotmány 4. kiegészítésének hatálya alá eső házkutatásnak minősülhet, amelyre parancs nélkül sor nem kerülhet. Bár e döntés az amerikai alkotmányjog keretein belül született, a mögöttes elv – miszerint az állam által finanszírozott, állami feladatot ellátó szervezet nem kerülheti meg a hatósági eljárás garanciáit – az EJEE 8. cikke és a 2016/680/EU irányelv 4–5. cikke alapján Magyarországon is alkalmazandó.

Ha az NCMEC a tartalom megnyitásával és megtekintésével hatósági funkcióban járt el, az így keletkezett azonosítás nem minősül magánszektori bejelentésnek, hanem bírói engedély nélküli, hatósági jellegű adatgyűjtésnek – amelyre épülő bizonyítékok a Be. 167. § (5) bekezdése alapján nem értékelhetők.

INDÍTVÁNY:

Az ügyészség köteleztessék annak igazolására, hogy az NCMEC munkatársai a jelen ügygel összefüggő fájlokat megnyitották-e, illetve megtekintették-e; ennek igazolatlansága esetén az NCMEC CyberTipline-azonosításon alapuló teljes bizonyítéklánc a Be. 167. § (5) bekezdése alapján kizárandó.

IV.7. A SIENA-csatornán érkező adat célhoz kötöttsége és az adatminimalizálási kötelezettség megsértése

(2016/794/EU Europol-rendelet 19. cikk; 2016/680/EU irányelv 4–5. cikk; Be. 167. § (5) bek.)

A 2016/794/EU Europol-rendelet 19. cikke egyértelműen rögzíti: az Europol által kezelt, illetve SIENA-csatornán továbbított személyes adatokat kizárólag arra a célra szabad felhasználni, amelyre azokat eredetileg megszerezték vagy továbbították. Ez az adatcélhoz kötöttség elvének közvetlen alkalmazása az Europol-keretrendszeren belül.

Ha a holland hatóság a SIENA-jelzést hírszerzési, megosztási célú információként (intelligence sharing) küldte – és nem kölcsönös jogsegély-kérelem (MLAT) keretében, bizonyítási célra –, akkor Magyarország e hírszerzési adatot büntetőeljárás bizonyítékként kizárólag abban az esetben használhatja fel, ha (a) az eredeti adatküldő hatóság kifejezett, dokumentált hozzájárulását adta a bizonyítási célú felhasználáshoz, és (b) a formális MLAT-eljárás keretében az adatot újra, jogszerű csatornán szerezte be. Ennek hiányában az adatfelhasználás sérti a 2016/794/EU rendelet 19. cikkét és a 2016/680/EU irányelv 4. cikkének b) pontját (célhoz kötöttség), ami a Be. 167. § (5) bekezdése alapján önálló kizárási alapot teremt – a H0/H1 kódkérdéstől teljesen függetlenül.

INDÍTVÁNY:

Az ügyészség köteleztessék annak igazolására, hogy (a) a holland hatóság a SIENA-jelzés bizonyítási célú felhasználásához kifejezett hozzájárulást adott; (b) az adatot Magyarország formális MLAT-eljárás keretében, az adatküldő jóváhagyásával szerezte meg. Az igazolás

elmaradása esetén a SIENA-jelzésre épülő bizonyíték a Be. 167. § (5) bekezdése és a 2016/794/EU rendelet 19. cikke alapján kizárandó.

Összesített indítvány (IV. fejezet):

Igazságügyi IT szakértő kirendelése a PlanetRomeo platform 2022. júliusi technikai képességeinek igazolására; az ügyészség kötelezése a SIENA-jelzés kezelési kódjának (H0/H1/H2) igazolására; H1 kód esetén a jelzésre épülő bizonyíték kirekesztése. A Btk. 10. § (3) bekezdése szerinti alkalmatlan kísérlet és a Btk. 10. § (4) a) pontja szerinti önkéntes visszalépés vizsgálata kötelező. A „kereskedéssel elkövetett” minősítés Btk. 204. § (1) c) pont szerinti feltételeinek felülvizsgálata; a 2/2018. BJE alapján a halmazat hiányának megállapítása.

V. RENDŐRI PROVOKÁCIÓ TILALMA – AGENT PROVOCATEUR DOKTRÍNA

(EJEE 6. cikk; *Teixeira de Castro v. Portugália*, 1998; *Ramanauskas v. Litvánia*, 2008; *Bannikova v. Oroszország*, 2010)

Az EJEB a *Teixeira de Castro kontra Portugália* ügyben (1998.06.09., 25829/94.) rögzítette: az állami beavatkozás meghaladja a fedett nyomozókra irányadó határt, ha a hatóság provokálta ki a bűncselekményt, és semmi nem utalt arra, hogy az a beavatkozás nélkül is elkövetett volna. A *Ramanauskas v. Litvánia* ügy (2008, Nagy Kamara) megerősítette: az állam bizonyítási terhét képezi annak igazolása, hogy az elkövető oldalán előzetesen fennállt a bűncselekmény elkövetéséhez szükséges diszpozíció.

A jelen ügyre nézve az iratok alapján az alábbi körülmények vizsgálandók:

- A chatbeszélgetés kezdeményezője Mohácsi Edmond (II. r. terhelt) volt;
- A kiskorúakra utaló tematikát az iratok szerint következetesen ő vetette fel és tartotta napirenden, miközben az „eladovidio” profilt használó személy elsősorban felnőtt tartalmakra és anyagi ellenszolgáltatásra fókuszált;
- Mohácsi előre fizetett (10 000 Ft), ami az anyagi ösztönző alkalmazásának klasszikus esetét meríti ki;
- Mohácsi eszközén tiltott tartalom volt – ami felveti, hogy esetleg hatósági együttműködőként vagy saját kezdeményezéseként járt el.

Az EJEB kimondta: az entrapment útján szerzett bizonyítékok nem alapozhatják meg az elítélést. A bíróságnak az entrapment kérdését kontradiktórius eljárásban, érdemben kell vizsgálnia (*Bannikova v. Oroszország*, 2010, 18757/06.).

INDÍTVÁNY:

A Tisztelt Bíróság vizsgálja meg az agent provocateur-doktrína alkalmazhatóságát kontradiktórius eljárásban; rendelje el Mohácsi Edmond esetleges hatósági együttműködői státuszának vizsgálatát; és vizsgálja meg, hogy Mohácsi Be. 82. § (1) b) pont szerinti megtagadási joga érintette-e a tőle származó vallomások értékelhetőségét.

V.1. Mohácsi Edmond tanúi hitelessége, provokátori szerepe és az önvádolás tilalma

(Be. 82. § (1) b) pont; EJEE 6. cikk; *Teixeira de Castro v. Portugália* (1998); *Shannon v. UK* (2004))

Mohácsi Edmond Kálmán (sz. 1983. augusztus 11.) a vád koronatanúja, azonban az ő eljárásjogi pozíciója mind a provokáció (agent provocateur), mind az önvádolás tilalma (nemo tenetur) szem-

pontjából súlyosan aggályos.

V.1.1. Rendőri provokáció és a kapcsolat kezdeményezése

A rendelkezésre álló adatok alapján a kapcsolatot Mohácsi Edmond kezdeményezte, ő terelte a kommunikációt a kiskorúakra vonatkozó tartalmak felé, és ő volt az, aki előre fizetett (10 000 Ft utalása) ilyen tartalmakért. Mivel az „eladovidio” profil üzemeltetője nem reagált proaktívan a gyermekpornográf tartalomra, a bűncselekmény gyanúja Mohácsi aktív, anyagi ösztönzést (utalást) is magába foglaló provokációja nélkül fel sem merült volna. Az EJEB *Teixeira de Castro* ítélete alapján a provokáció útján beszerzett bizonyítékok tisztességtelenek és a Be. 167. § szerint kirekesztendők.

V.1.2. Önvádolás veszélye és a tanúvallomás megtagadásának joga

Az igazságügyi vizsgálat Mohácsi Edmond saját eszközein (M_E_LENOVO_TB-X306F_tablet) 9–12 darab gyermekpornográf felvételt azonosított. A Be. 82. § (1) bekezdés b) pontja kimondja, hogy a tanú megtagadhatja a vallomástételt abban a kérdésben, amelyben önmagát bűncselekmény elkövetésével vádolná. Mivel az ügy közvetlen tárgya megegyezik a Mohácsi gépén talált illegális felvételekkel, Mohácsi kihallgatása során érdemben nem tehet olyan vallomást a tranzakciókról és az online fájlcséről, amivel ne sodorná saját magát is gyanúba. Egy olyan koronatanú, aki a saját maga által kezdeményezett bűncselekmény miatt önvádra lenne köteles, hiteltelen és nyilatkozatai a vád kizárólagos alapjaként nem szolgálhatnak.

INDÍTVÁNY:

A Tisztelt Bíróság vizsgálja meg, hogy Mohácsi Edmond hatósági együttműködői (informatóri) státuszt töltött-e be a provokáció során. Továbbá indítványozom, hogy a bíróság a Be. 82. § (1) b) pontja alapján hívja fel a figyelmét az önvádolás tilalmára; amennyiben a tanú a vallomástételt megtagadja, úgy a nyomozati szakban tett, biztosítékok nélküli nyilatkozatai a bizonyítékok köréből kirekesztendők.

VI. A 2025. MÁRCIUS 12-I HATÓSÁGI FELLÉPÉS – IDŐPONTI ELLENTMONDÁSOK ÉS ARÁNYOSSÁGI KÉRDÉSEK

(Alaptörvény III. cikk, IV. cikk; EJEE 3. cikk, 5. cikk; Rtv. 15. §; Btk. 304. §)

VI.1. A fogvatartás körülményei és a kényszeres kihallgatás tilalma

(Btk. 19. §; Be. 185. §; EJEE 3. cikk)

Az iratok az alábbi eljárási sorrendet rögzítik 2025. március 12-én: a vádlott elfogása és az anyag zsebéből való előkerülése 12:35-kor történt. A gyanúsított kihallgatást a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság végezte el, az előállítás ott 17:00-kor ért véget. Az átadás a Szegedi Rendőrkapitányságnak ezt követően történt meg; a ruházat lefoglalási eljárása (kábitószer-teszt stb.) Szegeden 20:50-kor kezdődött.

Az eljárási szempontból vizsgálandó körülmény nem a fogvatartás hossza önmagában, hanem az, hogy a gyanúsított kihallgatás az elfogás közvetlen folytatásaként, a szabadságkorlátozás fennállása alatt, ügyvédi jelenlét tényleges biztosítása nélkül zajlott-e le. A Be. 185. § (1) bekezdése szerinti figyelmeztetési kötelezettség – miszerint a terhelt nem köteles vallomást tenni – csak akkor hatályos, ha az érintett személy ténylegesen képes önkéntes döntést hozni. Az EJEB a *Salduz v. Törökország* (2008) ügyben kimondta: az ügyvédi jelenlét nélkül, szabadságkorlátozás melletti körülmények között tett nyilatkozat a tisztességes eljárás követelményével összeegyeztethetetlen.

VI.2. A TEK bevonásának arányossága

A TEK bevonása „fegyveres veszélyre” hivatkozott. Fegyvert nem találtak, erőszakos előélet egyik érintett vonatkozásában sem volt igazolt. Az Rtv. 15. § alapján a rendőrségi intézkedés kizárólag arányos erővel fogantatható.

Az iratok alapján vizsgálendő: nem erőszakos, online cselekményeknél a TEK bevonásának szükségessége és arányossága az Alaptörvény I. cikk (3) bekezdésének tesztjén átmenthető-e. Fegyvert nem találtak, fegyveres előélet nem volt igazolható; a „fegyveres veszély” hivatkozás okiratilag nem alátámasztott. Az Rtv. 15. § (1) bekezdése alapján az intézkedés csak az elérendő törvényes célhoz szükséges mértékig terjedhet – e mérce a jelen intézkedésnél nem teljesült.

Mindezek alapján a 2025. március 12-i hatósági akció az Alaptörvény IV. cikk (1) bekezdésébe ütköző, törvényes alap nélküli személyi szabadság-elvonásnak minősül. Az EJEE 5. cikke szerinti jogellenes szabadságkorlátozást valósított meg, amelyért az EJEE 5. cikk (5) bekezdése alapján kártalanítási igény áll fenn. A TEK-bevetéssel megvalósított, aránytalanul intenzív fizikai korlátozás körülményei – amennyiben azok az arányosság követelményét sértik – az EJEE 3. cikke szerinti embertelen bánásmód tilalmának vizsgálatát is megalapozzák (*Aksoy v. Törökország*, 1996).

VI.3. A digitális láncolat és chain of custody integritása

A digitális bizonyítékok hitelességéhez szükséges, hogy az adatok az eszközről való leválasztástól az elemzés befejezéséig sértetlenek maradjanak; ennek igazolása hash-értékek egyezőségével történik (Be. 205. §, 315. §, 358–359. §). Az iratokban az alábbi körülmények megalapozottan vizsgálандók:

- Az iPad Pro (3. gen., X4NJ4XF9V3) és a Toshiba Canvio Basic 500 GB-os másolathordozó között párosított hash-igazolás megléte;
- A Cellebrite UFED 7.58.0.172 szoftver 2021. április 21-én nyilvánosságra hozott arbitrary code execution lehetőséget teremtő sebezhetőségeinek kiküszöbölése az érintett verzióban;
- A 105.860→20.329→9 fájlra való szűkítés deduplikációs módszertanának dokumentáltsága;
- A Griffeye Analyze 22.3.1 által alkalmazott manuális azonosítás szubjektív emberi megítélésen alapult, ami a Be. 280. § alapján szakértői elfogultság szempontjából kifogásolható.

VI.3.2. Cellebrite UFED sebezhetőség és a digitális láncolat (Chain of Custody) megszakadása

(Be. 205. §; Be. 315. §; Be. 358–359. §)

A nyomozó hatóság a digitális bizonyítékok kinyerésére a Cellebrite UFED 7.58.0.172 verziójú szoftvert alkalmazta. Moxie Marlinspike (a Signal alapítója) 2021. április 21-én nyilvánosan bizonyította, hogy a Cellebrite UFED ezen és korábbi verziói kritikus biztonsági sebezhetőséggel („arbitrary code execution”) rendelkeznek. Ez a hiba lehetővé teszi, hogy egy megfelelően formázott, az extraction során beolvasott fájl észrevétlenül, tetszőleges kódot futtasson a rendőrségi számítógépen, és módosítsa a kinyert adatokat, jelentéseket.

Mivel a szoftver önmagában is manipulálható volt, az adatok hitelessége (Be. 205. §) kizárólag a teljes, megszakítatlan „chain of custody” bemutatásával lenne igazolható. A hatóság azonban a mai napig nem csatolta:

- Az UFED-verzió esetleges patch-státuszának igazolását;
- Az eredeti, 105.860 fájlból 20.329-re, majd 9-re való szűkítés (deduplikáció) transzparens log-jait;

- A kinyert egyedi fájlok MD5/SHA-256 hash-értékeinek tételes listáját, ami garantálná a módosíthatatlanságot.

Ennek hiányában a digitális bizonyítékok hitelessége és sértetlensége alapjaiban dől meg, így azok büntetőjogi bizonyítékként (in dubio pro reo) nem értékelhetők.

VI.3.3. A Cellebrite-sebezhetőség rendszerszintű hatása – valamennyi párhuzamos vizsgálat kompromittáltsága

(Be. 205. §; Be. 315. §; Be. 358–359. §; Signal Foundation közlemény, 2021. április 21.)

A hatóság által alkalmazott Cellebrite UFED 7.58.0.172 verzió dokumentált sebezhetősége nem csupán az adott vizsgálat eredményét teszi megkérdőjelezhetővé. Moxie Marlinspike 2021. április 21-én közzétett technikai elemzése szerint a sebezhetőség olyan architektúrális természetű, hogy az extraction során beolvasott, megfelelően formázott fájl képes volt a Cellebrite-szoftver valamennyi korábbi és jövőbeli jelentését módosítani, észlelhető időbélyeg- vagy ellenőrzőösszeg-változtatás nélkül. Ez azt jelenti, hogy nem csupán a jelen ügyben keletkezett digitális lelet esetén fennáll a manipulálhatóság gyanúja, hanem – ha a KR NNI azonos gépen, azonos szoftverrel más ügyekben is végzett extrakciót – a párhuzamos leleteket visszamenőleg sem lehet a sértetlenség garanciájával kezelni.

A Be. 205. § alapján a bizonyíték hitelessége az eljárás egésze alatt igazolandó. Ha a hatóság nem tudja bemutatni, hogy az érintett szoftververziót a sebezhetőséget kiküszöbölő patch alkalmazása előtt zárt, hálózattól izolált, validált környezetben üzemeltette, és hogy az extraction során semmilyen külső fájl nem kerülhetett a rendszerbe, a digitális bizonyítékok sértetlenségének vélelmezése a Be. 7. § (4) bekezdése alapján a terhelt terhére nem fordítható.

INDÍTVÁNY:

A Tisztelt Bíróság rendelje el, hogy a KR NNI igazolja: (a) a vizsgálat időpontjában alkalmazott Cellebrite UFED verzió tartalmazta-e a 2021. április 21-i sebezhetőséget orvosló frissítést; (b) a vizsgálatot végző számítógépes rendszer hálózattól izolált üzemmódban működött-e az extraction teljes időtartama alatt; (c) az érintett gépen párhuzamosan futó más ügyek extrakciós folyamatai nem kompromittálták-e az I. r. vádlott vonatkozásában keletkezett leleteket. Az igazolás elmaradása esetén a Be. 205. § és 315. § alapján valamennyi digitális bizonyíték hitelességi vélelmét meg kell tagadni.

Összesített indítvány (VI. fejezet):

A Tisztelt Bíróság vizsgálja meg, hogy a fizikai szabadságkorlátozás melletti, elfogást közvetlenül követő gyanúsított kihallgatás körülményei kizárták-e a vallomástétel önkéntes jellegét; rendeljen el igazságügyi informatikai szakértőt a láncolati dokumentáció és a digitális bizonyítékok bitszintű integritásának ellenőrzésére; vizsgálja a TEK bevonásának arányosságát.

VII. NEMO TENETUR – A GYANÚSÍTOTTI KIHALLGATÁS FIGYELMEZTETÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK VIZSGÁLATA

(Be. 39. § (1) f) pont; Be. 185. §; 4/2020. sz. BJE határozat; EJEE 6. cikk)

A Be. 185. § (1) bekezdése alapján az első kihallgatást megelőzően a terheltet kötelezően tájékoztatni kell: a hallgatás jogáról; arról, hogy vallomása ellene bizonyítékként felhasználható; az ügyvédi jelenlét jogáról. A 4/2020. sz. BJE határozat alapján: ha e figyelmeztetés elmaradt vagy nem volt szabályszerű, az ily körülmények között tett vallomás nem értékelhető bizonyítékként.

A jelen ügyben vizsgálándó: (1) a gyanúsított kihallgatás előtt a Be. 185. § szerinti figyelmeztetés formálisan, szabályszerűen és dokumentáltan megtörtént-e; (2) a kihallgatási körülmények – a fogvatartás dokumentált időpontjai közötti eltérés alapján esetlegesen dokumentálható körülményei – lehetetlenné tették-e az önkéntes döntéshozatalt; (3) a kihallgatási jegyzőkönyv tartalmazza-e a figyelmeztetést és a terhelt arra adott válaszát a kötelező formában.

INDÍTVÁNY:

A kihallgatási jegyzőkönyv bírói felülvizsgálata; ha a figyelmeztetési kötelezettség teljesülése nem igazolható, a kihallgatáson elhangzott nyilatkozat bizonyítékként való kizárása.

VIII. ANYAGI JOGI VÉDEKEZÉSI ALAPOK – TÉVEDÉS ÉS ÉLETKOR

VIII.1. Tévedés az elkövetési körülményekben

(Btk. 20. §)

A Btk. 204. § szerinti gyermekpornográfia kizárólag szándékosan valósítható meg – a gondatlan alakzat kizárt. Az elkövetőnek tudatában kell lennie a sértett életkorával. Ha az „eladovidio” profil mögött álló személy a chatben a II. r. terhelt közlésén alapulva sem lehetett biztos a sértett életkorában, és a chatben megbízható életkor-azonosítás nem állt rendelkezésre, a Btk. 20. § (1) bekezdése szerinti ténybeli tévedés vizsgálata kötelező – ez az anyagban eddig önálló védekezési alapként nem kerül kifejtésre. Az iratok szerint az „eladovidio” profil mögött álló személy következetesen felnőtt tartalmakra fókuszált, ami közvetve bizonyítja, hogy szubjektív tudatában kiskorú sértett nem szerepelt.

VIII.2. A vádirat sértett életkorára vonatkozó hiányossága

(Btk. 204. § (2) bek. a) pont)

A Btk. 204. § (2) bekezdés a) pontja szerinti minősített tényállás kizárólag a tizenkettedik életévét be nem töltött sértettekre alkalmazható. Ha a vádiratban szereplő egyetlen felvételen ábrázolt személy kora kétséget kizáróan nem határozható meg, e minősített tényállás alkalmazhatósága önmagában vitatható – a Be. 7. § (4) bekezdése alapján. Forensikus antropológiai szakvélemény nélkül az életkor vizuális becslés alapján nem állapítható meg kellő bizonyossággal.

VIII.3. Enyhítő körülmény: az elkövető fiatal kora

(Btk. 80. § (1) bek. e) pont; Btk. 82. §)

Kollár Sándor az állítólagos cselekmény időpontjában 19 éves, büntetlen előéletű fiatal felnőtt volt. A Btk. 80. § (1) bekezdés e) pontja alapján az elkövető fiatal kora enyhítő körülmény; a Btk. 82. §-a alapján rendkívüli enyhítő körülmények esetén korlátlan enyhítésnek van helye.

IX. NE BIS IN IDEM – PÁRHUZAMOS ELJÁRÁSOK VIZSGÁLATA

(Alaptörvény XXVIII. cikk (6) bek.; Be. 4. § (3) bek.; EU Alapjogi Charta 50. cikk)

Az iratok alapján Kollár Sándorral szemben három párhuzamos eljárás folyik:

- Kalocsai ügy (B.281/2024/14): 3 rendbeli zsarolás (2022.04.26–2022.06.25.);
- Veszprémi ügy (B.2921/2024/12): garázdaság (2024.07.31.);
- Jelen ügy (16.B.502/2025): CSAM-forgalmazás + zsarolás (2022.07.02.).

Az EU Bírósága a *van Esbroeck*-ügyben rögzítette: az „idem” kritériuma nem a jogi minősítés, hanem a tényállás lényegi azonossága. Ha a kalocsai ügy zsarolási tényállása és a jelen ügy zsarolása tényállási átfedést mutat, a Be. 4. § (3) bekezdése és az Alaptörvény XXVIII. cikk (6) bekezdése alapján az eljárás az átfedő részek tekintetében megszüntetendő.

INDÍTVÁNY:

A Tisztelt Bíróság vizsgálja meg a párhuzamos eljárások tényállási összefonódását; és amennyiben részleges azonosságot állapít meg, a Be. 4. § (3) bekezdése alapján az eljárást az átfedő részek tekintetében szüntesse meg.

X. AZ ÜGYÉSZSÉG HATÁSKÖRI ELLENTMONDÁSA

(Be. 4. §, 29. §; Alaptörvény XXVIII. cikk)

A fővárosi főügyészhelyettes kijelölő határozata saját megállapítása szerint a cselekmény elbírálása „törvényszéki hatáskörbe tartozik”, és fővárosi főügyészégi illetékességet rögzít. Ezzel szemben a vádat ténylegesen a Budapesti XX–XXI–XXIII. Kerületi Ügyészség képviseli, és a vádiratot is e kerületi szintű ügyészség nyújtotta be. Hatáskörrel nem rendelkező ügyészségi egység által benyújtott vádirat közjogi érvényessége vizsgálendő.

Emellett a 29022/805-72/2022.bü. számú védőki rendelési határozat fejléce és a Magyar Ügyvédi Kamara nyilvántartási válasza eltérő szervezeti megjelölést és székhelyet tartalmaz – ez felveti, hogy kétséget kizáróan megállapítható-e, melyik egység döntött a ki rendelésről.

INDÍTVÁNY:

A Tisztelt Bíróság vizsgálja meg a kijelölő határozat és a tényleges eljárás összhangját, és ennek függvényében döntsön az eljárás érvényességéről; vizsgálja meg a védőki rendelési határozat iktatási és kiadmányozási láncolatát.

XI. ADATBIZTONSÁGI JOGSÉRTÉSEK ÉS FEGYVEREGYENLŐSÉG SÉRELME

XI.1. Nyomozati iratok titkosítatlan csatornán való továbbítása

(2016/680/EU irányelv 32. cikk; Infotv.)

A nyomozati iratok – bankszámlakivonatok, híváslisták, IP-cím-adatok, SIENA-tartalmak – titkosítatlan e-mail csatornán, részben ingyenes, harmadik országbeli szolgáltatókon (dr.reczi.laszlo@gmail.com; DRJAVORE@FREEMAIL.HU) jutottak el a védőkhöz. A 2016/680/EU irányelv 32. cikke és a NAIH ajánlásai alapján e kérdés az iratok adatbiztonsági jogszerűségének és az így kezelt bizonyítékok felhasználhatóságának vizsgálatát indokolja. Mind a kilenc e-mail esetében a kézbesítési rendszer jelezte: „a célkiszolgáló nem küldött kézbesítési visszaigazolást” – az iratok tényleges átvétele okiratilag sem igazolható.

XI.2. Iratküldési egyenlőtlenség és fegyveregyenlőség sérelme

(Be. 1. § c) pont; EJEE 6. cikk)

Lencse Balázs r. szds. a nyomozás iratait 2025. május 19-én megküldte dr. Réczi Lászlónak és dr. Jávor Ervinnek, míg dr. Tóth Benjámin (III. r. terhelt védője) az iratanyagot csak 2025. július 18-án, közel két hónappal később kapta meg. Az egy hónapos határidőről való lemondást a nyomozó kizá-

rólág dr. Tóth Benjámintól kérte – ez önmagában elismeri a kézbesítés határidőn túli jellegét. Ez a Be. 1. § c) pontja szerinti fegyveregyenlőség elvét sérti.

XI.3. Az IP-cím mint önálló azonosítási bizonyíték elégtelensége – Telfner-elv

(Be. 7. § (4) bek.; EJEE 6. cikk; Telfner v. Austria, 2001, 33501/96)

A dinamikus IP-cím önmagában legfeljebb az előfizetői kapcsolatot képes valószínűsíteni, de további technikai adatok nélkül rendszerint nem alkalmas arra, hogy kétséget kizáróan meghatározza a konkrét eszközt vagy az adott időpontban tényleges felhasználót; a *Telfner kontra Ausztria* ügyben megjelenő bizonyítási teherre vonatkozó elvvel összhangban az ilyen hiányosság nem hárítható a védelem terhére.

INDÍTVÁNY:

A Tisztelt Bíróság az IP-alapú azonosítás önálló bizonyítékértékét a Telfner-elv alapján ítélje meg; amennyiben a nyomozó hatóság nem tudja technikai adatokkal (MAC-cím, session-token) kétséget kizáróan az I. r. vádlotthoz kötni a cselekményt, a Be. 7. § (4) bekezdése alapján az IP-azonosítás önálló büntetőjogi bizonyítékként nem értékelhető.

XI.4. A körözési közzétételből fakadó bírói úton érvényesíthető adatvédelmi igény

(2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 65. §; Be. 3. § (1) bek. – ártatlanság védelme; EJEE 8. cikk)

A beadvány a körözési közzétételre vonatkozóan NAIH-panaszt indítványoz a 2016/680/EU irányelv alapján. Emellett – párhuzamosan, a bírósági eljárástól teljesen függetlenül érvényesíthető külön igényként – az Infotv. 65. §-a alapján az érintett közvetlenül bírósághoz fordulhat, ha személyes adatait jogellenesen kezelik.

A jelen esetben az I. r. vádlott neve és fényképe gyermekpornográfia bűncselekményével gyanúsított személyként ma is nyilvánosan elérhető a police.hu körözési felületén. A Be. 3. § (1) bekezdése értelmében fennálló ártatlanság védelme, a KR NNI saját Griffeye-vizsgálatának nulla találata, valamint a bizonyítékok vitatott jogszerűsége együttesen megalapozzák, hogy e körözési adatkezelés az Infotv. 65. § (1) bekezdése szerinti jogellenességi feltételek fennállása esetén közvetlen bírói úton megtámadható. Az Infotv. 65. § (3) bekezdése alapján a bíróság elrendelheti a jogsértés megszüntetését és az adatok törlését – ez a NAIH-eljárástól független, azonnali hatályú jogorvoslati lehetőség.

INDÍTVÁNY:

A Tisztelt Bíróság – az ártatlanság védelmének érvényesítése körében – vizsgálja meg, hogy a police.hu-n fennálló körözési közzététel az Infotv. 65. §-a alapján bírói úton megtámadható-e, és szükség esetén hívja fel a vádlottat az önálló kereseti igény benyújtásának lehetőségére; emellett a NAIH-panasz benyújtása előzetesen megtörténik.

XII. A KÖTELEZŐ FOGLALKOZÁSTÓL ELTILTÁS ARÁNYOSSÁGI KÉRDÉSE

(Btk. 52. § (3) bek.; Kúria 1/2021. és 2/2021. BK vélemény; EJEB 8. cikk; Volkov v. Ukraine, 2013; Denisov v. Ukraine, 2018)

A vádirat Btk. 52. § (3) bekezdése alapján kötelező, végleges hatályú foglalkozástól eltiltást indítványoz. Az EJEB az EJEE 8. cikkét a foglalkozás gyakorlásának jogára is kiterjeszti (*Denisov v. Ukraine*, Grand Chamber, 2018.09.25.; *Volkov v. Ukraine*, 2013.01.09.). Az EJEB szerint az állam nem alkalmazhat automatikus, egyéni értékelést mellőző szankciókat; az eltiltásnak az egyén körülmé-

nyeihez mérten arányosnak kell lennie.

Kollár Sándor esetén, aki a cselekmény idején 19 éves volt: (1) az eltiltás hatástalanság esetén sem módosítható; (2) nincs egyéni értékelési lehetőség; (3) az érintett rehabilitációs kilátásait a bíróság nem vizsgálja. A Kúria 2/2021. (V. 13.) BK véleménye maga is jelzi azt a logikai feszültséget, amely a kötelező kiszabás és a súlyosítási tilalom között keletkezhet.

INDÍTVÁNY:

A Tisztelt Bíróság az arányossági tesztet alkalmazza; és amennyiben a kötelező, egyéni értékelést mellőző eltiltás nem felel meg az EJEK által megkövetelt arányossági standardnak, ezt vegye figyelembe.

XIII. PÁRHUZAMOS JOGORVOSLATI MECHANIZMUSOK

XIII.1. Alkotmányjogi panasz

(Abtv. 27. § – 2011. évi CLI. törvény)

A 2011. évi CLI. törvény 27. § alapján bírói döntéssel szemben alkotmányjogi panasz nyújtható be, ha a döntés az indítványozó Alaptörvényben biztosított jogát sérti. 2023. augusztus 1-jétől az Abtv. 27. § alapú panaszt az első fokon eljáró bírósághoz kell benyújtani. Ha az eljárási kifogások (bíró kizárása, DAP-kézbesítés, védőkirendelés) érdemben nem vizsgálatnak, a jogerős határozat ellen alkotmányjogi panasz nyújtható be az Alaptörvény IV. és XXVIII. cikkei alapján.

XIII.2. Ombudsmani panasz

(2011. évi CXI. törvény)

Az Alapvető Jogok Biztosához – a bírósági eljárástól teljesen függetlenül – panasz nyújtható be (panasz@ajbh.hu). Rendőrségi panasz esetén az eljáró rendőri szerv köteles eljárását felfüggeszteni az értesítés kézhezvételéig. A TEK-bevetés arányossága és a police.hu-n nyilvánosan megjelent körözési adatok kezelése e vizsgálat tárgyát képezhetik.

XIII.3. NAIH-panasz – LED-direktíva alapú bűnüldözési célú adatkezelési vizsgálat

(2016/680/EU irányelv)

A police.hu-n történő körözési megjelenítés nem a GDPR, hanem a 2016/680/EU irányelv (Law Enforcement Directive) hatálya alá esik. Ha a Griffeye-vizsgálat igazolta, hogy az I. r. vádlott eszközein semmilyen jogsértő tartalom nem volt, ez a körözési közzétételre vonatkozó adatkezelés LED-irányelv szerinti jogszerűségét önálló alapon kétségessé teszi. A NAIH bűnüldözési célú adatkezelési vizsgálati eljárása az adatkezelés megszüntetését, a közzétett adatok törlését rendelheti el.

XIII.4. Legfőbb ügyészi felügyeleti panasz

(2011. évi CLXIII. törvény 6. §)

A legfőbb ügyész az ügyészi szervezet egészére kiterjedő felügyeleti jogkörrel rendelkezik, és kizárólag a törvénynek van alárendelve. A Fővárosi Főügyészségtől teljesen függetlenül felügyeleti panasz nyújtható be a DAP-kézbesítési kötelezettség esetleges megsértése, a szelektív iratközlés és az ügyvéd kirendelésére vonatkozó törvényi előírások figyelmen kívül hagyása tárgyában.

XIII.5. EPPO-feljelentés

Magyarország 2026. április 13-án csatlakozott az Európai Ügyészséghez (EPPO), amely az EU pénzügyi érdekeit sértő bűncselekményeket üldözi. Amennyiben az eljárási cselekmények EU-forrásból finanszírozott bűnüldözési tevékenységgel és azzal összefüggő esetleges visszaéléssel hozhatók kapcsolatba, az EPPO-hatáskör fennállása vizsgálható.

XIII.5.A. A nyomozó hatóság politikai és pénzügyi motivációja – BBA Plusz finanszírozás

((EU 2017/1371 rendelet (EPPO); EU 883/2013 rendelet (OLAF))

A védelem rámutat arra a nyilvánosan dokumentált körülményre, hogy a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Kiberbűnözés Elleni Főosztályához köthető egykori nyomozók – Szabó Bence r. százados a Direkt36 2026. március 25-i cikkében, valamint Virág Norman Viktor r. hadnagy a Partizán 2026. április 8-i adásában – olyan állításokat tettek, amelyek szerint kiberbűnözési és CSAM-típusú ügyekben politikai, statisztikai és intézményi nyomás alatt olyan eljárások is fenntartásra kerültek, amelyek bizonyítéki megalapozottsága erősen vitatható volt.

A jelen ügyben ugyanez a szervezeti minta azonosítható: a vádlott eszközei a Griffeye Analyze nulla tiltott tartalmat azonosított, ennek ellenére az eljárás nem enyhült, hanem aránytalan TEK-bevetéssel, elfogatóparancssal, körözési stigmatizációval és a legsúlyosabb büntetési indítvány kommunikációjával fokozódott. Ez nem egyszerű eljárási hiba látszatát kelti, hanem egy olyan intézményi működés képét, amelyben a bizonyítékhány nem a visszalépés, hanem az eljárási nyomás fokozásának irányába hat.

Tekintettel arra, hogy a KR NNI érintett részlege az EU Belső Biztonsági Alapjából, a BBAPLUSZ-2.1.1-24-2024-00001 projekt keretében 1,312 milliárd forint célzott támogatásban részesült, és e támogatás teljesítménymutatókhoz, műveleti aktivitáshoz és elszámolható eredményekhez kapcsolódik, a jelen ügyben objektív alapon felmerül, hogy az eljárás fenntartásában nem kizárólag büntetőjogi, hanem intézményi-statisztikai és finanszírozási szempontok is szerepet játszhattak.

INDÍTVÁNY:

A Tisztelt Bíróság a bizonyítékok értékelése során vegye figyelembe, hogy a jelen ügy nem elszigetelt eljárási anomáliák halmaza, hanem dokumentált intézményi működési mintába illeszkedik. Amennyiben a feltárt szabálysértések bírói kontroll nélkül maradnak, a vádlott EUTAF-, OLAF- és adott esetben EPPO-eljárást kezdeményez a projektfinanszírozás és az eljárás mesterséges fenntartásának összefüggései miatt.

XIII.6. A BBA Plusz projekt strukturális összefüggése és az EUTAF-panasz alapjai

((EU) 2021/1149 rendelet; 2016/794/EU Europol-rendelet; EUTAF audithatáskör; OLAF (EU) 883/2013 rendelet)

A KR NNI Kiberbűnözés Elleni Főosztálya – amely a jelen ügyet vezette – az ORFK konzorciumával együtt kedvezményezettje a BBAPLUSZ-2.1.1-24-2024-00001 azonosítójú, „Kiberbűnözés elleni műveletek megvalósítása és az ehhez szükséges technikai kapacitások fejlesztése” elnevezésű uniós projektnek. A jelen ügyben alkalmazott valamennyi hangsúlyos műveleti és technikai elem – Europol SIENA csatorna, Celebrite UFED, Griffeye Analyze, TEK-bevonás, több területi szerv összehangolt részvétele – közvetlenül illeszkedik a projekt elszámolható és igazolható tevékenységi köréhez.

Ez a szerkezeti egybeesés önmagában is releváns, de a jelen ügyben különös súlyt kap amiatt, hogy a vádlott vonatkozásában a digitális tárgyi bizonyítékok hiányoznak, a platform-technikai megvalósíthatóság vitatott, a SIENA-alapadat jogi státusza támadott, és a teljes eljárás mégis a legsúlyosabb represszív irányba tolódott. Ilyen körülmények között a projektfinanszírozási háttér nem mellékszál,

hanem a nyomozó szervezet objektív intézményi érdekeltiségének része.

INDÍTVÁNY:

A Tisztelt Bíróság vegye figyelembe, hogy a jelen ügyben feltárt technikai, bizonyítási és eljárási anomáliák nem elszigetelten, hanem egy olyan szervezeti-finanszírozási környezetben jelentkeztek, amely az ügyszámok aktív fenntartását strukturálisan ösztönözheti. A vádlott e körben külön EUTAF- és OLAF-bejelentést tesz, amelynek alapja nem politikai vélemény, hanem a projektstruktúra és a konkrét ügyadatok közötti objektív összefüggés.

XIV. AZ ELJÁRÁS ELKÜLÖNÍTÉSÉNEK INDÍTVÁNYA

(Be. 74. §)

A Griffeye-vizsgálat tárgyilag különböző eredménnyel zárult a három terhelt vonatkozásában: a vádlott eszközein nulla találat; a II. r. terheltnél 9–12 felvétel; a III. r. terheltnél 1 felvétel. A tényállási és felelősségi különbözőség olyan mértékű, hogy az egyazon eljárásban való tárgyalás az ártatlanság vélelmének (Be. 3. § (1) bek.) érvényesítését megnehezíti.

INDÍTVÁNY:

Az I. r. vádlott ügyének elkülönítése a II. és III. r. vádlottak ügyétől.

XV. AZ ELŐKÉSZÍTŐ ÜLÉS ELHALASZTÁSÁNAK ÉS AZ IRATMEGISMERÉSNEK INDÍTVÁNYA

(Be. 506. § (4) bek.; Be. 79–84. §; Be. 100. § (1) bek.)

Az előkészítő ülés jelen állapotban történő megtartása a tisztességes eljáráshoz való jogot sértené, mivel az eljárási alapkérdések – bíró kizárása, védőkirendelés törvényessége, SIENA-jelzés felhasználhatósága, fogvatartás dokumentáltsága – nem rendezettek.

Kérem a teljes nyomozati iratanyag megismerését, különösen:

- a) a 2024. július 25-i védőkirendelési határozat és az azt megalapozó iratok;
- b) a meghatalmazott védő értesítésére vonatkozó iratok;
- c) a TEK részvételével kapcsolatos dokumentáció és a bevetés elrendelésének jogalapja;
- d) a 2023. januári házkutatás és a 2024. július 25-i kirendelés közötti időszak valamennyi nyomozási cselekményének dokumentációja;
- e) a Griffeye-elemzés teljes eredménye valamennyi érintett eszközre vonatkozóan;
- f) a SIENA-jelzés eredeti angol szövege, kezelési kódja és fordítási dokumentációja;
- g) a 2025. március 12-i rendőri akció teljes iratanyaga;
- h) a fogvatartás és a lefoglalás időpontjait rögzítő valamennyi irat;
- i) a Be. 422. § (1) bekezdése alapján: az ügyészség konkrét bizonyítási eszközei a videók tényleges létezéséről, átadásáról és az I. r. vádlotthoz való kötéséről.

INDÍTVÁNY:

Az előkészítő ülés elhalasztása; a teljes nyomozati iratanyag teljes körű megismerésének biztosítása. Ezen felül: a Be. 492. § (2) bek. d) pontja alapján vizsgálandó, hogy a vádirat tartalmaz-e a Be. 422. § (1) bekezdésének követelményei alapján konkrét bizonyítási esz-

közöket; ha nem, az ügyészség felhívandó a hiányok pótlására.

XV.1. Az ügyészség vádelejtési kötelezettségének bírói felhívása

(Be. 423. §; Be. 398. § (1) bek. c) pont; Be. 492. § (2) bek. d) pont)

A Be. 423. §-a alapján az ügyészség köteles a vádat ejteni, ha a bizonyítékok alapján a vádlott bűnössége kétséget kizáróan nem állapítható meg. A jelen ügyben – a fentebb indítványozott bizonyítékkizárások elvégzése után – az alábbi helyzettel kell szembenézni: ha a bíróság kizárja (a) a gyanúsított kihallgatási vallomást, (b) a chatbeszélgetést mint esetlegesen engedély nélküli leplezett eszközzel szerzett bizonyítékot, (c) a SIENA-jelzést mint H1 kódú vagy célhoz kötöttséget sértő adatot, és (d) a Griffeye-vizsgálat eredményét mint kompromittált chain-of-custody alapján keletkezett leletet – a vádalap materiális alapja teljes egészében megdőlt.

Ebben az esetben a Be. 398. § (1) bekezdés c) pontja alapján az eljárás megszüntetésének van helye, mivel a cselekmény nem bűncselekmény, vagy annak elkövetése nem bizonyítható. A bíróságnak a Be. 492. § (2) bekezdés d) pontja alapján már az előkészítő ülésen vizsgálnia kell, hogy a vádirat alkalmas-e a tárgyalás alapjául – és ha a bizonyítékkizárások után a minimálisan szükséges bizonyítékalap hiányzik, ezt a bíróság az előkészítő ülés keretében is megállapíthatja.

INDÍTVÁNY:

A Tisztelt Bíróság – a Be. 423. § alapján – hívja fel az ügyészséget, hogy a bizonyítékkizárások elvégzése után nyilatkozzon, fenntartja-e a vádat; ha a fennmaradó bizonyítékanyag alapján a vád nem tartható fenn, az ügyészség vádelejtési kötelezettségének megállapítása és az eljárás Be. 398. § (1) bek. c) pontja alapján való megszüntetésének indítványozása szükséges.

XVI. ÖSSZEFOGLALÓ INDÍTVÁNYOK

A fentiek alapján az I. r. vádlott az alábbi indítványokat terjeszti elő:

1. A Be. 119. § (6) bek. a) pontja alapján az elfogatóparancs haladéktalan visszavonása és a körözési bejegyzések azonnali törlése; az Alaptörvény IV. cikk (4) bek. és az EJEE 5. cikk (5) bek. alapján a kártalanítási igény jogalapjának rögzítése.
2. A Be. 14–15. § alapján dr. Györkös Zoltán azonnali kizárása; a Be. 16. § alapján független bíró kijelölése; az érintett bíró által hozott határozatok felülvizsgálata.
3. A Be. 167. § (5) bek. alapján a következők kirekesztése: (a) a 2024. július 25-i jogellenes védőkirendelést követően keletkezett bizonyítékok; (b) a kettős képviselet által kompromittált bizonyítéklánc; (c) a kihallgatási figyelmeztetés elmaradása esetén a tett nyilatkozat; és mindezekből derivált közvetlen és közvetett bizonyítékok.
4. A kirekesztést követően: annak vizsgálata, hogy a fenntartható vádalap minimuma megmaradt-e.
5. Igazságügyi IT szakértő kirendelése a PlanetRomeo platform 2022. júliusi technikai képességeinek megállapítása érdekében; a Btk. 10. § (3) bek. szerinti alkalmatlan kísérlet és a Btk. 10. § (4) a) pont szerinti önkéntes visszalépés vizsgálata.
6. Az ügyészség kötelezése a SIENA-jelzés kezelési kódjának igazolására; H1 kód esetén a jelzésre épülő bizonyíték kirekesztése; az MLAT-megkerülés kérdésének vizsgálata.
7. Az agent provocateur-doktrína (EJEE 6. cikk; *Teixeira de Castro*, 1998; *Ramanauskas*, 2008) alkalmazhatóságának kontradiktórius eljárásban való vizsgálata; Mohácsi Edmond esetleges

hatósági együttműködői státuszának megállapítása.

8. A Btk. 20. § (1) bek. szerinti ténybeli tévedés vizsgálata a Btk. 204. § szándékossági követelményére tekintettel.
9. A „kereskedéssel elkövetett” minősítés (Btk. 204. § (1) c) pont) törvényi feltételeinek felülvizsgálata; a 2/2018. BJE alapján a halmazat fennállásának vizsgálata.
10. A párhuzamos eljárások ne bis in idem vizsgálata; átfedés esetén a Be. 4. § (3) bek. alapján az eljárás megszüntetése az érintett részben.
11. A foglalkozástól eltiltás (Btk. 52. § (3) bek.) EJEB 8. cikk szerinti arányossági vizsgálata.
12. A fogvatartás és a lefoglalás időpontjai közötti irati ellentmondás vizsgálata; igazságügyi informatikai szakértő kirendelése a digitális láncolat integritásának ellenőrzésére.
13. Az adatbiztonsági jogsértések (2016/680/EU irányelv 32. cikk) vizsgálata; a fegyveregyenlőség sérelmének megállapítása.
14. Az I. r. vádlott ügyének elkülönítése a Be. 74. § alapján.
15. Az előkészítő ülés elhalasztása; a teljes iratanyag megismerésének biztosítása; a Be. 492. § (2) d) pontja alapján a vádirat hiányainak vizsgálata.
16. Enyhítő körülményként a vádlott elkövetéskori fiatal felnőtt korának figyelembevétele (Btk. 80. § (1) bek. e) pont; Btk. 82. §).
17. Az ügyészség Be. 423. § szerinti vádelejtési kötelezettségének bírói felhívása; a körözési közzététel Infotv. 65. § alapján való bírói felülvizsgálata; az elévülési határidő alaptényállás szerinti vizsgálata; az NCMEC állami ügynök-jellegére és a SIENA-adatok célhoz kötöttségének megsértésére (2016/794/EU rendelet 19. cikk) alapított kizárási indítványok elbírálása.

Jelen beadvány az Alaptörvényben és a büntetőeljárás törvényben rögzített alapvető eljárási jogok érvényesítését célozza. A Tisztelt Bíróság rendelkezéseit – a törvény keretein belül – a vádlott folyamatosan tiszteletben tartja, és együttműködési szándékát fenntartja.

Kelt: 2026. április 22.

Tisztelettel,

Kollár Sándor
I. rendű vádlott

MELLÉKLET: HIVATKOZOTT JOGSZABÁLYHELYEK ÉS DÖNTÉSEK

Alaptörvény

I. cikk (3) bek. – szükségességi-arányossági korlát; II. cikk – emberi méltósághoz való jog; III. cikk (1) bek. – embertelen, megalázó bánásmód tilalma; IV. cikk (1), (4) bek. – szabadsághoz való jog; kártalanítás; VI. cikk (1)–(2) bek. – magánélet, személyes adatok védelme; XIII. cikk – tulajdonhoz való jog; XXVIII. cikk (1), (3), (6) bek. – tisztességes eljárás; védelemhez való jog; ne bis in idem.

Büntető Törvénykönyv (Btk.)

Btk. 6. § (2) – folytatólagos egység; Btk. 10. § (3) – alkalmatlan kísérlet; (4) a) pont – önkéntes visszalépés; Btk. 19. § – kényszer és fenyegetés; Btk. 20. § (1) – ténybeli tévedés; Btk. 22. § – jogos védelem; Btk. 26. §, 28. § – elévülési idő; félbeszakítás; Btk. 52. § (3) – kötelező foglalkozástól eltiltás; Btk. 80. § (1) e) – fiatal kor; Btk. 82. § – korlátlan enyhítés; Btk. 81. § – halmazati büntetés; Btk. 204. § – gyermekpornográfia; (1) c) – kereskedés; (2) a) – életkor; Btk. 282. § – igazságszolgáltatás akadályozása; Btk. 304. § – jogellenes fogvatartás; Btk. 367. § (1) – zsarolás kísérlete; Btk. 373. § – csalás.

Büntetőeljárás törvény (Be.)

Be. 1. § c) – fegyveregyenlőség; Be. 3. § (1), (4) – ártatlanság véelme; Be. 4. § (1), (3) – védelemhez való jog; ne bis in idem; Be. 7. § (4) – kétséget kizáróan nem bizonyított tény; Be. 14–16. § – bíró kizárása és pótlása; Be. 29. § – ügyészségi hatáskör; Be. 39. § (1) f) – hallgatás joga; Be. 46. §, 48. § – védőkirendelés; hatályvesztés; Be. 74. § – eljárás elkülönítése; Be. 78. §, 166–167. § – bizonyítékkizárás; Be. 79–84. §, 100. § (1) – iratmegismerési jog; Be. 82. § (1) b) – tanú önvádolás-megtagadása; Be. 119. § (1) a), (6) a) – elfogatóparancs és visszavonás; Be. 130. § (1) b) – elektronikus kézbesítés; Be. 150. § (1) – elektronikus kapcsolattartás; Be. 185. § – figyelmeztetési kötelezettség; Be. 205. §, 315. §, 358–359. § – elektronikus adat lefoglalása; láncolat; Be. 214–232. § – leplezett eszközök; Be. 233. § – értesítési kötelezettség; Be. 280. § – szakértői módszertan kifogásolása; Be. 398. § – eljárás megszüntetése; Be. 422. § (1) – vádirat tartalmi követelményei; Be. 423. § – vádelejtési kötelezettség; Be. 492. § (2) d) – vádirat alkalmatlansága; Be. 506. § (4) – bizonyítékkizárás előkészítő ülésen; Be. 608. § (1) d) – feltétlen hatályon kívül helyezési ok; Be. 747. § (2) – távollétes eljárás feltételei.

Egyéb magyar jogszabályok

1994. évi XXXIV. törvény (Rtv.) 15. § – rendőri intézkedések arányossága; 2011. évi CLI. törvény (Abtv.) 27. § – alkotmányjogi panasz; 2011. évi CXI. törvény – Alapvető Jogok Biztosa; 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 65. § – bírói adatvédelmi jogérvényesítés; 2011. évi CLXIII. törvény (Üsztv.) 6. § – legfőbb ügyész felügyeleti joga; 2017. évi LXXVIII. törvény (Üttv.) 9. §, 20. § – ügyvédi titoktartás; 2023. évi CIII. törvény (Dáptv.) 9. § (2) d) – bíróság mint kötelezett szerv; 321/2024. (XI. 6.) Korm. rendelet – DÁP szabályozás; Ptk. 2:45. § (2) bek. – jóhírnév megsértése; MÜK Etikai Szabályzat 8.3. pont – érdekellentétes képviselő tilalma.

Emberi Jogok Európai Egyezménye (EJEE)

EJEE 3. cikk – embertelen bánásmód tilalma; EJEE 5. cikk – személyi szabadság; 5. cikk (5) – kártalanítás; EJEE 6. cikk (1), (2), (3) – tisztességes tárgyalás; ártatlanság véelme; védelemhez való jog; EJEE 7. cikk – nullum crimen sine lege; EJEE 8. cikk – magánélet, levelezés, foglalkozás; EJEE 13. cikk – hatékony jogorvoslat.

Uniós jogforrások

2012/13/EU irányelv 3. cikk – tájékoztatáshoz való jog; 2013/48/EU irányelv 4. cikk – ügyvédi konzultáció; 2016/343/EU irányelv 8. cikk – tárgyaláson való jelenlét; 2016/679/EU rendelet (GDPR) 32. cikk – adatbiztonság; 2016/680/EU irányelv (LED) 4–5. cikk, 32. cikk – bűnüldözési adatkezelés; 2016/794 Europol-rendelet 19. cikk – SIENA adatszámhoz kötöttség; (EU) 2017/1939 rendelet – Európai Ügyészség (EPPO); EU Tanács 2018-as Bűnüldözési Információcsere Irányelvei – H0/H1/H2/H3 kódok; EU Alapjogi Charta 50. cikk – ne bis in idem.

Alkotmánybírósági határozatok

8/2013. (III. 1.) AB hat. – kirendelt védő értesítési kötelezettsége; 10/2021. (IV. 7.) AB hat. – szabadságkorlátozó intézkedések arányossága; 19/1999. (VI. 25.) AB hat. – személyi szabadság szükségességi-arányossági mérce; 3132/2018. (IV. 19.) AB hat. – személyi szabadsághoz és biztonsághoz való jog.

Kúriai döntések

Kúria 62. sz. döntés (BH 2022.92.) – meghatalmazott védő elsődlegessége; érdekellentét; Kúria 199. sz. döntés (BH 2019.45.) – nem érdemi cselekmény nem szakítja meg az elévülést; Kúria 204/I. sz. döntés – vádirat pontos leírásának garanciális követelménye; Kúria 2/2018. sz. BJE – gyermekpornográfia halmazata; törvényi egység; 4/2020. sz. BJE – figyelmeztetési kötelezettség és következménye; 1/2021., 2/2021. (V. 13.) BK vélemény – kötelező foglalkozástól eltiltás.

EJEB-ítéletek

Teixeira de Castro v. Portugália (1998.06.09., 25829/94.) – agent provocateur-tilalom; *Ramanauskas v. Litvánia* (2008, Nagy Kamara, 74420/01.) – entrapment-szabályok; *Bannikova v. Oroszország* (2010, 18757/06.) – szabályozói keret hiánya; *Salduz v. Törökország* (2008.11.27., 36391/02.) – jogi képviselő az első kihallgatástól; *De Cubber v. Belgium* (1984.10.26.) – pártatlanság objektív mércéje; *Volkov v. Ukraine* (2013.01.09., 21722/11.) – foglalkozástól eltiltás arányossága; *Denisov v. Ukraine* (2018.09.25., Grand Chamber) – EJEE 8. cikk és foglalkozás; *Szabó és Vissy v. Hungary* (2016.06.06., 37138/14.) – titkos megfigyelési garanciák; *Aksoy v. Törökország* (1996.12.18., 21987/93.) – EJEE 3. cikk; *Telfner v. Austria* (2001, 33501/96) – IP-cím mint önálló azonosító elégtelensége; *Shannon v. UK* (2004) – koronatanú hitelessége és az önvádolás tilalma; *United States v. Ackerman* (10th Cir., 2016) – NCMEC mint állami szereplő; *Allet de Ribemont v. France* (1995) – állami hatóság és ártatlanság védelmének megsértése [csak állami szervek vonatkozásában alkalmazandó].

Egyéb hivatkozott források és dokumentumok

Szabó Bence r. százados nyilvános nyilatkozata (Direkt36, 2026. március 25–26.); Virág Norman Viktor r. hadnagy nyilvános nyilatkozata (Partizán, 2026. április 8.); NCMEC CyberTipline terminológia: „possibly uploaded” – valószínűségi, nem bizonyított minősítés; *Studia Juridica et Politica Jaurinensia*, Vol. 12, No. 2 (2025) – Griffeye manuális azonosítás módszertani korlátai; Cellebrite UFED arbitrary code execution sebezhetőség (2021. április 21., Moxie Marlinspike) – chain of custody integritás; BBAPLUSZ-2.1.1-24-2024-00001 projekt dokumentáció (belugyialapok.hu) – 1,312 milliárd Ft EU-s finanszírozás, BBA Plusz 2021–2027; EUTAF hatáskör: Belső Biztonsági Alap auditja (eutaf.hu); (EU) 2021/1149 rendelet – Belső Biztonsági Alap; (EU) 883/2013 rendelet – OLAF vizsgálati hatáskör.

Beadvány vége – Kollár Sándor I. r. vádlott – 16.B.502/2025/46.